

1504901-83.2021.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... local, que é ponto conhecido pelo tráfico, momento em que verifico adolescente entregando objeto ao acusado, de modo que realizaram a abordagem. Na posse do acusado, localizaram quatro porções de substância branca, aparentando ser cocaína. O acusado informou que era usuário de cocaína e havia adquirido quatro porções de cocaína do adolescente Yuri.

No mesmo sentido foi o depoimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1504901-83.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504901-83.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RONI CORREIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Roni Correia da Silva foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 02 de junho de 2021, por volta das 18h00min, na Rua Honório F. Franco da Rocha, nº 10, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, adquiriu, para consumo pessoal, 04 (quatro) embalagens contendo 7,0 gramas da droga cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo químico-toxicológico (fls. 23/25) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Daniel Franklin de Alencar disse que estava em patrulhamento de rotina pelo local, que é ponto conhecido pelo tráfico, momento em que verifico adolescente entregando objeto ao acusado, de modo que realizaram a abordagem. Na posse do acusado, localizaram quatro porções de substância branca, aparentando ser cocaína. O acusado informou que era usuário de cocaína e havia adquirido quatro

porções de cocaína do adolescente Yuri.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Henrique da Silva. O acusado Roni Correia da Silva confessa a prática do delito e confirma que estava na posse das quatro porções de cocaína, que se destinavam a seu consumo pessoal. Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

Não há que se invocar o princípio da insignificância ou inexistência de ofensividade, pois, em casos como o presente, é indiferente a quantidade de droga apreendida, bastando à constatação, no respectivo laudo, da presença da substância considerada ilícita, o que ocorreu às fls. 23/25.

A alegação de que a inexistência de previsão legal para imposição de pena privativa de liberdade implica na improcedência da ação penal perde sentido quando se observa que o próprio Supremo Tribunal Federal deixou de reconhecer qualquer vício a inquinar o artigo 28 da Lei n.11.343/06:

Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). (...).

(RE 430.105/RJ, 1ª Turma, Ministro Sepúlveda Pertence, julgado aos 13.2.2007).

No que diz respeito à inconstitucionalidade do artigo 28 da lei n. 11.343/06, anoto que a matéria está em análise perante o Supremo Tribunal Federal e, por ora, prevalece a presunção de constitucionalidade das normas postas no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação à privacidade.

Ressalta-se ainda, que os depoimentos dos guardas civis foram harmônicos e coesos, não restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Quanto à pena aplicável, anoto que o acusado é reincidente, de modo que aplicável a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Roni Correia da

Silva à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dez meses, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, por incurso no artigo 28, caput, da lei n. 11.343/06.

Determino a restituição do valor apreendido nos autos ao acusado.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 03 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA